

MaCity × Clark Powel

Rubrique Sport : bannière et mise en avant en exclusivité, sans partage ni rotation avec un autre partenaire.

⚠ Brouillon à compléter : les champs en pointillés sont à remplir avant envoi.

Entre les soussignés :

D'UNE PART

Raison sociale BCM SOFT Technologies
Adresse 8 chemin de la Prairie, 31850 Beaupuy
SIRET 925 195 653 00017
Représentée par Carlos BASSEKA, Président
Éditrice de l'application MaCity, ci-après « **MaCity** »

D'AUTRE PART

Partenaire **Clark Powel**
Représenté par
SIRET
Adresse
Ci-après désigné « **le Partenaire** »

Il a été convenu ce qui suit :

1. Ce dont il est question

MaCity est une application mobile qui recense les sorties, les événements et les bonnes adresses d'une ville. Le Partenaire souhaite y être mis en avant, dans la rubrique **Sport**, de façon exclusive. Ce contrat décrit précisément ce que MaCity s'engage à faire, ce que le Partenaire apporte de son côté, et ce que ça coûte.

Il est volontairement court. Tout ce qui n'y figure pas n'est pas dû.

2. Ce que MaCity s'engage à faire

2.1 Dans l'application : forfait Premium Exclusif

Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire bénéficie de :

- **La bannière vidéo en tête de la rubrique Sport**, dans sa ville. Bannière pleine largeur, en haut de la rubrique, avec sa vidéo et un bouton menant à son site.
- **L'encart « à la une » de la rubrique Sport** sur l'écran d'accueil de l'application.
- **Le badge « Partenaire »** sur sa fiche.
- **La mise en avant de ses événements** (cours, stages, compétitions) en tête des fils de l'application.

Ce qui distingue l'exclusivité

À la différence du forfait Premium standard, ces emplacements ne tournent avec **aucun autre partenaire** : le Partenaire y est affiché en continu, 100 % du temps, tant que le présent contrat est en vigueur.

MaCity s'engage à ne vendre qu'une seule exclusivité Sport à la fois, par ville. Tant que ce contrat est actif, aucun autre partenaire de la rubrique Sport de [ville] ne pourra bénéficier du même emplacement en exclusivité. Si le Partenaire résilie, MaCity redevient libre de vendre à nouveau cet emplacement, en exclusivité ou en partagé, à un autre partenaire.

2.2 Réseaux sociaux

MaCity publie, sur son compte Instagram :

- **2 publications** (post ou reel) consacrées au Partenaire pendant la durée du contrat ;
- **4 stories**.

Le Partenaire est identifié (mention de son compte) sur chaque publication. Les dates de publication sont choisies par MaCity, en accord avec le Partenaire.

2.3 Tournage vidéo sur place

MaCity organise **une séance de tournage dans l'établissement du Partenaire**, à une date convenue entre les parties, pour produire une **vidéo verticale de 15 à 30 secondes** destinée à la bannière de l'application et aux réseaux sociaux.

Le Partenaire reçoit une copie de la vidéo finale et peut l'utiliser librement sur ses propres supports (réseaux sociaux, site, écrans en salle). La séance dure environ 1 heure. Le Partenaire met à disposition son établissement et, si besoin, un membre de son équipe.

2.4 Offres exclusives MaCity

MaCity publie les offres du Partenaire dans la rubrique « Les offres MaCity » de l'application : un avantage réservé aux utilisateurs de MaCity (par exemple une séance offerte, un mois à tarif réduit, un accès invité).

- Le contenu de l'offre, son nombre de places et sa durée sont **décidés par le Partenaire**.
- Le Partenaire honore les offres publiées, dans la limite du nombre de places qu'il a lui-même fixé.
- Le Partenaire peut modifier ou arrêter une offre à tout moment, en prévenant MaCity ; l'arrêt ne prend pas effet pour les places déjà réclamées.

3. Ce que le Partenaire apporte

Pour que la mise en avant fonctionne, le Partenaire fournit à MaCity :

- **au moins une photo** de son établissement et, à défaut de tournage, **une vidéo** (une vidéo filmée au téléphone convient) ;
- ses **informations à jour** : adresse, téléphone, horaires, site web, type d'activité ;
- l'**autorisation de filmer** dans son établissement (article 7).

Sans photo ni vidéo, l'emplacement en bannière ne peut techniquement pas s'afficher. C'est la seule dépendance bloquante.

4. Les chiffres que MaCity communique

MaCity transmet au Partenaire, **chaque mois**, un relevé comprenant :

Dès la signature :

- le **nombre d'offres réclamées** par les utilisateurs ;
- le **nombre d'événements** du Partenaire publiés et mis en avant.

À compter du [__/__/____] :

- le nombre de **consultations de la fiche** du Partenaire ;
- le nombre de **clics sur le lien** vers son site ou son établissement ;
- une estimation du **nombre d'utilisateurs orientés** vers l'établissement.

Ces trois derniers indicateurs nécessitent une évolution technique de l'application, en cours de développement.

MaCity s'engage à les fournir à compter de la date ci-dessus, et informe le Partenaire sans délai en cas de retard.

Aucun de ces chiffres n'est garanti dans son niveau : ce sont des mesures, pas des objectifs de résultat.

5. Prix

349 € HT par mois, soit **418,80 € TTC** (TVA 20 %).

Ce tarif correspond à l'exclusivité totale de la rubrique Sport décrite à l'article 2.1 : sans partage, sans rotation, un seul partenaire affiché.

Engagement de 6 mois minimum. Passé cette durée initiale, l'abonnement se poursuit sans engagement : le Partenaire peut résilier à tout moment, dans les conditions de l'article 6, sans indemnité ni pénalité.

Payable [mensuellement, par prélèvement / virement], à [terme échu / d'avance].

Le tournage vidéo, les publications Instagram et la publication des offres sont inclus dans ce prix. Aucun frais supplémentaire ne peut être facturé au Partenaire sans son accord écrit.

6. Durée, résiliation

Le contrat prend effet le [__/__/____] pour une durée initiale de **6 mois**, renouvelable ensuite tacitement par périodes d'**1 mois**.

Passé cette durée initiale, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par simple écrit (courriel suffit), avec un préavis de **15 jours**. Aucune indemnité n'est due de part ni d'autre. Avant l'échéance des 6 mois, le contrat ne peut être résilié que d'un commun accord ou en cas de manquement grave de l'une des parties.

À la fin du contrat, MaCity retire les emplacements Premium Exclusif. La fiche du Partenaire reste présente dans l'application, comme celle de tout établissement référencé. L'exclusivité redevient disponible à la vente, pour le Partenaire lui-même (en renouvelant) ou pour un autre partenaire Sport.

7. Vidéo, photos et droit à l'image

- Le Partenaire **autorise MaCity** à filmer et photographier son établissement, et à diffuser ces images dans l'application, sur les réseaux sociaux de MaCity et dans ses supports de présentation.
- MaCity **reste propriétaire** des images qu'elle produit, et **concède au Partenaire un droit d'usage libre et gratuit**, sans limite de durée, sur ses propres supports.
- Si des personnes apparaissent à l'image (équipe, clients), le Partenaire s'assure de recueillir leur accord. MaCity fournit un formulaire type sur demande.
- Le Partenaire peut demander le retrait d'une image précise ; MaCity y procède dans un délai de 7 jours.
- Les photos et logos fournis par le Partenaire restent sa propriété. Il autorise MaCity à les utiliser pour la durée du contrat.

8. Données personnelles

Chaque partie reste responsable des données personnelles qu'elle traite.

Les relevés de l'article 4 sont transmis sous forme **agrégée et anonyme** : MaCity ne communique jamais l'identité, le contact ou le comportement d'un utilisateur en particulier.

9. Si ça se passe mal

Les deux parties s'engagent à d'abord en parler. À défaut d'accord, le litige relève du tribunal de commerce de **[ville]**. Le contrat est soumis au droit français.

10. Signatures

Fait en deux exemplaires, à **[ville]**, le [__/__/____].

POUR MACITY

Nom Carlos BASSEKA
Qualité Président
Signature

POUR CLARK POWEL

Nom
Qualité
Signature

NOTES INTERNES : À LIRE AVANT D'ENVOYER, PAS DESTINÉ AU PARTENAIRE

Ceci est un brouillon, pas un contrat validé par un juriste, adapté du contrat Le Bouillon Labège (Premium standard, 149 €) pour un forfait **Premium Exclusif** à 349 €/mois.

À remplir impérativement

- **L'identité exacte du Partenaire.** « Clark Powel » est-il le nom de l'enseigne, ou un nom de personne (sportif, coach) ? Vérifie s'il faut une société derrière, avec son SIRET, ou si tu contractualises avec une personne physique, dans ce dernier cas, plusieurs clauses (SIRET, facturation TVA) doivent être adaptées.
- **La date de l'article 4** pour les trois KPI non encore mesurables (même détail technique que pour Le Bouillon Labège, inchangé ici).
- Le nombre de publications Instagram et de stories (repris à 2 et 4, comme pour Le Bouillon Labège).
- **La ville** couverte par l'exclusivité (articles 2.1 et 9).

Ce qui change par rapport au contrat Premium standard

- **Article 2.1** : la clause de rotation à parts égales a été remplacée par un **engagement d'exclusivité**, un seul partenaire Sport à la fois, par ville. Vérifie bien qu'aucun autre partenaire Sport Premium n'est déjà actif dans la ville de Clark Powel avant de signer : l'engagement ne tient que si c'est vrai au moment de la signature.
- **Article 5** : 349 € HT au lieu de 149 €, avec la justification de l'exclusivité écrite noir sur blanc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur pourquoi ce prix est différent du tarif carte Premium standard.
- **Articles 5 et 6** : ce contrat impose un **engagement de 6 mois minimum**, contrairement au contrat Le Bouillon Labège (Premium standard) qui reste sans engagement, résiliable à tout moment. C'est cohérent avec la plaquette tarifaire bannière (mise à jour pareil), mais ça veut dire que MaCity a maintenant deux structures contractuelles différentes en circulation. Décide si l'engagement de 6 mois doit devenir la norme pour tous les nouveaux contrats Premium, ou rester propre aux forfaits exclusifs.
- L'encart page d'accueil est décrit de façon générique (« à la une » de la rubrique Sport) plutôt que « salle de sport / club du jour » : ajuste la formulation une fois que tu sais précisément ce que fait Clark Powel, pour que le contrat parle le même langage que sa fiche dans l'appli.

Le point qui te protège : l'engagement d'unicité

L'article 2.1 précise que MaCity ne vend l'exclusivité Sport qu'à un seul partenaire à la fois, par ville. C'est ce qui justifie le prix et évite un litige si un autre partenaire Sport Premium apparaissait en parallèle. Ne l'enlève pas, et surtout : **respecte-le réellement côté admin** (pas de deuxième partenaire Sport en Premium Exclusif dans la même ville tant que ce contrat est actif).

Le point technique, identique au contrat Le Bouillon Labège

Les mêmes prérequis techniques s'appliquent : le trigger d'attribution automatique du P1 (`20260731110000_auto_p1_premium_pro.sql`) doit être appliqué, et Clark Powel doit avoir **revendiqué sa fiche** via un code MaCity pour que la mise en avant automatique le trouve. Génère-lui son code de revendication avant la mise en avant effective.